Número de Contrato: _____
Número de Registro ante CONDUSEF: 4742-140-037254/02-01768-0725

CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE

Contrato de Crédito Simple, que celebran por una parte la sociedad denominada **CAJA POPULAR COMONFORT S.C DE A.P DE R.L DE C.V** nombrada a partir de este momento como La Caja, es representada por este acto por su apoderado legal _____, y por la otra _____ a quien se le denominará El Acreditado, **quienes libremente celebran** el **presente contrato** sujetándose al siguiente cúmulo de declaraciones y cláusulas.

DECLARACIONES

I.- La Caja tiene personalidad jurídica propia, de acuerdo a la escritura Pública Número 1506 llevada ante la Fe del Lic. JUAN JOSE GUERRA GUERRA Titular de la Notaría Pública Número 4 de la Ciudad y/o Localidad y Municipio de COMONFORT, del Estado de GUANAJUATO, de fecha 18 de JUNIO de 2010; que la establece como una Sociedad Cooperativa.

II.- La Caja es **representada en este acto por el C. _____,** tal como lo acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública Número _____ llevada ante la Fe del Lic. _____, Titular de la Notaría Pública Número _____ de la Ciudad y/o Localidad y Municipio de _____ del Estado de _____ y es reconocida su personalidad por El Acreditado.

III.- El objeto social de La Caja es el proporcionar servicios de Ahorro y Préstamo, que le está permitido realizar tales actividades de conformidad a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha jueves, 06 de junio de 2013.

IV.- Su domicilio está ubicado en Calle LUIS CORTAZAR Número 15 Colonia COMONFORT CENTRO Código Postal 38200 de la Ciudad y/o Localidad COMONFORT y Municipio de COMONFORT del Estado de GUANAJUATO, quien cuenta con Página de Internet www.alianzacomonfort.com.mx.

V.- Que el lugar a través del cual los Usuarios podrán consultar las cuentas que "LA CAJA" mantiene activas en redes sociales de Internet es: www.alianzacomonfort.com.mx, y/o en los tableros publicitarios de cada sucursal.

VI.- El Acreditado, declara bajo protesta de decir verdad, que:

A) Persona Física.- Ser de nacionalidad mexicana y ser verídicos los datos expresos, conocer y obligarse a las cláusulas generales del presente contrato.
B) Persona Moral.- Estar legalmente constituida, ser de nacionalidad _____ contar con Registro Federal de Contribuyentes _____ y tener como representante(s) legal(es) a _____de acuerdo a la Escritura Pública Número _____ llevada ante la Fe del Lic. _____ Titular de la Notaría Pública Número _____ de la Ciudad y/o Localidad y/o Municipio de _____ del Estado de _____, de fecha de _____; y conocer y obligarse a las cláusulas generales del presente contrato.

VII.- Su domicilio está ubicado en CALLE _____ NÚMERO ____, _____, _____, _____, _____, CP _____.

VIII.- Obligación Solidaria. - El C. _____ con domicilio particular en Calle _____ NUMERO ____ Colonia _____ Código Postal _____ de la Ciudad y/o Localidad de _____ del Estado de _____..

El C. _____ con domicilio particular en Calle _____ Colonia _____ Código Postal _____ de la Ciudad y/o Localidad de _____ del Estado de _____.

El C. _____ con domicilio particular en Calle _____ Colonia _____ Código Postal _____ de la Ciudad y/o Localidad de _____ del Estado de _____.

La(s) persona(s) anteriormente mencionada(s), por su propio derecho, manifiesta(n) y está(n) de acuerdo en constituirse como Obligado(s) Solidario(s) en el presente contrato y para efectos del pagaré en Aval(es) frente y a favor de La Caja, respecto de las obligaciones económicas que en este acto asume El Acreditado, haciendo suyas todas las obligaciones derivadas de este contrato, sin que en el caso pueda ser dividida la deuda, quedando obligado(s) además a responder por el título o títulos de crédito que El Acreditado acepte en favor de La Caja, con motivo de este contrato.

IX.- El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s); declaran conocer y apegarse a la normatividad de crédito establecida por La Caja.

X.- El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s); declaran que se les dio a conocer a su entera satisfacción por La Caja, los términos y las condiciones definitivas del crédito, el Costo Anual Total del crédito, que se contemplan en el presente contrato.

XI.- El Acreditado y El(Los) Obligado(s) Solidario(s); declaran bajo protesta de decir verdad que son ciertos los datos asentados en la documentación en general, las cuales podrán ser consideradas parte integrante de este contrato.

CLÁUSULAS GENERALES

Generalidades de la Operación:

I.- ANÁLISIS CREDITICIO. - El Acreditado se sujeta libremente al análisis crediticio y se obliga a pactar específicamente el crédito de acuerdo a su capacidad de pago y sujetarse a este contrato.

II.- OBJETO.- El objeto del presente contrato es otorgar La Caja a El Acreditado un préstamo por el monto establecido en la carátula la cual forma parte integrante del presente contrato, mismo que se denomina **PRODUCTIVO** el cual El Acreditado se obliga a devolver en los plazos establecidos en el plan de pagos que se presenta como anexo del presente; El Acreditado, conjuntamente con El(Los) Obligado(s) Solidario(s) en los casos que apliquen éstos últimos; se obligan a constituir un pagaré a favor de La Caja en los términos del presente contrato, título que será independiente de este documento, sin embargo; La Caja podrá ejercer acciones del presente contrato o del pagaré; según convenga a sus intereses, para la recuperación del préstamo.

III.- DESTINO DE CRÉDITO.- El Acreditado invertirá el importe del crédito concedido, en _____.

IV.- MONTO.- El monto del crédito es el señalado en la carátula del presente contrato, y el cual El Acreditado recibe a su entera satisfacción y se obliga a pagar incondicionalmente con las condiciones que se describen en el presente contrato.

V.- MEDIO DE DISPOSICIÓN.- El Acreditado podrá disponer del crédito sujeto a la disponibilidad de los recursos de La Caja, mediante una ministración; la disposición se dará en un plazo no mayor de 03(tres) días hábiles contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado de la autorización de su crédito, y previo cumplimiento a lo establecido en la cláusula siguiente, esta disposición se realizará en moneda de curso legal en efectivo, en cheque o transferencia en cuenta de captación previamente contratada con o sin tarjeta de débito por El Acreditado con La Caja.

VI.- COMPROBACIÓN DE LA OPERACIÓN. - La disposición del crédito quedará documentada y comprobada si concurre cualquiera de los siguientes supuestos:

A) La firma del presente contrato y sus anexos (en su caso).
B) Mediante los asientos contables que realice La Caja.
C) Con la suscripción del documento que ampare la disposición del crédito, en número, importe y fecha de vencimiento coincidente con los que a su vez documenten las operaciones de crédito.

VII.- ENDOSO, DESCUENTO O VENTA DE CARTERA. - El otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento por el acreditado a LA CAJA, como reconocimiento del adeudo que a cargo de aquél resulte en virtud de las disposiciones que haga de crédito concedido, no facultan a LA CAJA para descontar o ceder el crédito así documentado, antes de su vencimiento, sino hasta cuando el acreditado autorice a ello expresamente.

VIII.- DE LOS ANEXOS. - El Acreditado se obliga a sujetarse a las disposiciones contenidas en el(los) "anexo(s)" correspondiente(s) al producto señalado en la cláusula II, conjuntamente con las obligaciones señaladas en el presente, mismo que formará parte integrante del presente contrato.

En caso de que los recursos sean provenientes de un Fideicomiso El Acreditado se obliga a sujetarse a las disposiciones contenidas en el "anexo" correspondiente del programa de gobierno que permita las operaciones de esta institución.

IX.- FECHA DE CORTE. - La primera fecha de corte corresponde al día ____ del mes de _____ del _____, subsecuentemente las demás fechas de corte corresponderían al mismo día señalado como fecha límite de pago conforme el plan de pagos.

X.- TITULO EJECUTIVO. - Además del pagaré por sí mismo, el presente contrato junto con la certificación del Contador Público de La Caja, harán prueba plena en juicio y llevará aparejada ejecución.

XI.- DE LA CARÁTULA. - Es el documento que señala de forma detallada las características específicas de la operación contratada por El Acreditado; por lo que forma parte integrante del presente contrato.

De los Pagos:

XII.- PLAN DE PAGOS Y/O PERIODICIDAD. - La(s) amortización(es) del crédito serán MENSUAL(ES) de acuerdo como **se establece(n) en el plan de pagos que se anexa al presente contrato**, el cual forma parte inherente y es entregado a El Acreditado

al momento de la firma del presente y para el caso de que alguna de las fechas pactadas fuera en día inhábil, se deberá cubrir al día siguiente hábil sin que proceda el cobro de Comisiones o intereses moratorios.

XIII.- FECHA LÍMITE DE PAGO. - La primer fecha límite de pago corresponde al día ___ del mes de _____ del _____, subsecuentemente las demás fechas de pago(s) corresponde(n) al señalado en el plan de pagos que forma parte integrante del contrato.

XIV.- LUGAR DE PAGO. - El lugar para el pago de cualquier amortización, será en el domicilio de las sucursales de La Caja incluyendo sitios virtuales, receptoras automatizadas o sitios autorizados expresamente.

XV.- NOTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO. - El Acreditado y/o El (Los) Obligado(s) Solidario(s) que cambie(n) de domicilio particular, deberá(n) notificar a La Caja dentro de los 30(treinta) días naturales posteriores a dicho cambio**.**

XVI.- APLICACIÓN DE PAGOS. - Cualquier amortización será aplicada en el siguiente orden: impuestos, intereses moratorios, intereses ordinarios y por último a capital.

El Acreditado autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, se utilicen para cubrir el(los) pago(s) periódico(s) inmediato(s) siguiente(s) del principal, conforme el plan de pagos; salvo que El Acreditado solicite aplicar un pago anticipado o pago adelantado conforme a lo estipulado en el presente contrato.

XVII.- FORMA DE PAGO. - Las formas de pago serán en lo ordinario, en efectivo y/o por cheque generando y entregando comprobantes de operación por cada uno de los pagos realizados.

XVIII.- MEDIOS DE PAGOS. - El Acreditado deberá realizar sus pagos directamente en ventanilla de las sucursales de La Caja, mediante depósito en efectivo quedando aplicado al momento y/o cheque el cual deberá ser recibido salvo buen cobro, aplicándose en un periodo no mayor de 4(cuatro) días hábiles siguientes a su recepción, siempre y cuando se haya liberado por la institución bancaria correspondiente.

En caso de que no se haya liberado satisfactoriamente el cheque depositado, se dará aviso a El Acreditado al día siguiente hábil del rechazo de este.

XIX.- PAGOS ANTICIPADOS. - La Caja está obligada a aceptar pagos anticipados de los créditos menores al equivalente a 900,000 UDIS y de créditos hipotecarios por cualquier monto. Lo anterior, siempre que El Acreditado lo solicite, esté al corriente en los pagos exigibles, de conformidad con el plan de pagos vigente y el importe del Pago Anticipado sea por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el Período correspondiente; dicho monto será aplicado de manera exclusiva al saldo insoluto (capital) del crédito.

Cuando El Acreditado efectúe un pago anticipado, la Caja deberá informarle por escrito el saldo insoluto (capital); y entregar el plan de pagos que corresponda, reflejando la disminución del plazo o del monto; dicha información se deberá dar por escrito al aplicar el pago.

Cuando el importe de los pagos anticipados sea menor al saldo insoluto (capital) del crédito, la Caja deberá reducir el monto de los pagos periódicos pendientes, o bien reducir el número de pagos a realizar cuando así lo indique el Acreditado de que se trate. La Caja deberá calcular el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo monto del capital.

Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al saldo insoluto (capital), la Caja, además del comprobante del pago, deberá entregar a El Acreditado el finiquito y demás documentación correspondiente.

Las solicitudes de pago anticipado no serán aplicables tratándose de créditos en cuenta corriente.

XX.- PAGOS ADELANTADOS. - Cuando El Acreditado lo solicite, La Caja deberá recibir pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes:

Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en un período, la Caja deberá obtener de los Acreditados un escrito con firma autógrafa que incluya la leyenda siguiente:

"El Acreditado autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para el Pago Anticipado del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado, los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes".

La Caja deberá reconocer como pasivo el monto que entregue El Acreditado, con la finalidad de adelantar sus amortizaciones inmediatas siguientes, conforme a su plan de pagos.
La Caja deberá generar la(s) orden(es) de transferencia de la cuenta origen (pasiva), a la cuenta destino (crédito), en las fechas correspondientes al plan de pagos para cubrir los pagos periódicos inmediatos siguientes del crédito, conforme a la cláusula XVI del presente contrato.

La presente modalidad de pago adelantado, no modifica el plan de pagos vigente.

XXI.- IMPUESTOS. - El Acreditado se obliga a cubrir los importes que por concepto de impuestos dicte la autoridad competente y que sean aplicables a la operación objeto del presente contrato, por lo cual La Caja retendrá cualquier orden hacendaria respecto a la tributación que se refiera al objeto del presente contrato, debiendo reflejarse el desglose en el comprobante de operación respectivo.

Comisiones y Tasas de Interés:

XXII.- TASA DE INTERÉS ORDINARIA. - El Acreditado se obliga a pagar una tasa de interés ordinaria simple **correspondiente al _____ % anual fija.**

Los intereses no podrán cobrarse por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos.

XXIII.- TASA DE INTERÉS MORATORIA. - En el supuesto de que El Acreditado incumpla con el pago oportuno de las amortizaciones establecidas en el plan de pagos correspondiente, se obliga a pagar una tasa moratoria simple **correspondiente al _____ % anual fija**, sobre el importe de las amortizaciones no pagadas y/o vencidas del crédito, desde el día siguiente inmediato de su vencimiento y hasta el día en que queden total y completamente cubiertas.

XXIV.- METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE INTERÉS ORDINARIO Y MORATORIO.

a) El mecanismo para el cálculo de intereses ordinarios es:

i = ((Saldo Insoluto) (Tasa Anual Ordinaria) (Período de días transcurridos del último pago efectuado)) / 360(trescientos sesenta) días.

El interés será el resultado del saldo insoluto multiplicado por la tasa anual ordinaria, multiplicado por el periodo de días transcurridos a partir del último pago efectuado dividido este producto entre 360(trescientos sesenta) días.

b) El mecanismo para el cálculo de intereses moratorios es:

i = ((Saldo Moroso) (Tasa Anual Moratoria) (Período de días transcurridos desde el día inmediato siguiente al de su incumplimiento)) / 360(trescientos sesenta) días.

El interés será el resultado del saldo moroso multiplicado por la tasa anual moratoria multiplicado por el periodo de días transcurridos a partir del último pago efectuado dividido este producto entre 360(trescientos sesenta) días.

XXV.- DE LAS COMISIONES Y TASAS DE INTERÉS PACTADAS.- Este producto no genera ninguna comisión; **así mismo no** establecerá nuevas condiciones, ni adicionará alguna cantidad o incrementará su monto, en el supuesto que **El Acreditado** o **La Caja** soliciten la terminación anticipada o bien se realice alguna modificación a este instrumento.

Los intereses no podrán cobrarse por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos, de igual forma no podrán modificarse salvo el caso de reestructura previo consentimiento expreso de **El Acreditado.**

XXVI.- CAT.- Es el Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, **"Para fines informativos y de comparación",** incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes al crédito el cual corresponde al **_____ % "Sin I.V.A".**

De las Garantías:

XXVII.- TIPOS DE GARANTÍAS.- El presente crédito podrá contar con una garantía: Hipotecaria, Quirografaria, Prendaria o Líquida, la cual estará especificada como a continuación señala:

Tipo de garantía	Garantía	Porcentaje de garantía	Garante

XXVIII.- GASTOS DE HIPOTECA. - En su caso, los gastos derivados por la constitución de la hipoteca, registro y cancelación, siempre serán cubiertos por El Acreditado, eximiendo de cualquier responsabilidad a La Caja, por dichos trámites, pues La Caja en ningún momento realizará el cobro de dichos gastos.

XXIX.- CARACTERÍSTICAS DE LA GARANTÍA. - Para el caso de garantías se dispone lo siguiente:

A) Las garantías prendarias podrán ser con transmisión de posesión o sin ella, por lo que para este último supuesto El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s), sólo serán meramente depositarios de los bienes señalados en garantía, no pudiendo vender, rentar, variar, modificar, dar en comodato, ni cualesquiera otro acto jurídico, que implique cambio de posesión uso o disfrute del bien señalado en garantía, siendo aplicable todo lo dispuesto y relativo a las obligaciones, responsabilidades y sanciones de los depositarios.

B) Para las garantías hipotecarias se entiende que será bajo escritura pública y con inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la cual siempre deberá garantizarse la inscripción de dicho gravamen en primer lugar a La Caja.

Por lo que en caso de otorgarse garantía hipotecaria El Acreditado se rige bajo las siguientes reglas:

1. Se prohíbe a El Acreditado hacer modificaciones en perjuicio al bien durante la vigencia de la hipoteca, respondiendo sobre daños y perjuicios para el caso específico.
2. Los accesorios edificados dentro del bien hipotecado serán a beneficio de la misma hipoteca sin derecho a indemnización por parte de La Caja.
3. El Acreditado se obliga a no arrendar el bien hipotecado bajo ninguna circunstancia, en el caso de existir previo a este instrumento, será notificado por escrito invariablemente a La Caja, la cual autorizará la hipoteca.
4. El Acreditado se obliga a realizar los arreglos necesarios para mantener el inmueble en la calidad en la que fue hipotecado originalmente.
5. El Acreditado se obliga a cuidar el inmueble en calidad de depósito con las obligaciones inherentes a dicho concepto jurídico.
6. El Acreditado se obliga a no imponer ningún otro gravamen al inmueble o a destrabar cualquiera que se encuentre al momento de este instrumento.
7. El Acreditado se obliga a respetar toda la legislación aplicable a la hipoteca y a este contrato, con referencia a este tipo de garantías.
8. El Acreditado se obliga a entregar a La Caja el primer testimonio original que expida el Notario Público al momento de esta operación.

XXX.- GARANTÍA LÍQUIDA.- El Acreditado voluntaria y expresamente entrega el(los) monto(s) de $ _____ (_____) que se constituye(n) en la(s) cuenta(s) pasiva(s) número _____ respectivamente la(s) cual(es) fue(ron) contratada(s) previamente en La Caja, convirtiéndose por lo tanto en irretirable(s) durante la vigencia del mismo y constituyéndose en mandato irrevocable para que en caso de incumplimiento a las obligaciones crediticias, pueda(n) ser transferida(s) para cubrir las mismas.

Una vez que el saldo insoluto sea igual a la garantía liquida otorgada por El Acreditado, ésta se podrá ir liberando de forma alícuota conforme a los pagos realizados en el crédito.

Para el caso de existir atraso o incumplimiento del presente contrato por parte de El Acreditado, y una vez ejecutadas las gestiones de cobro de forma extrajudicial, La Caja podrá realizar la toma de garantías a partir del día 31(treinta y uno) en que haya caído en mora el presente crédito, pudiéndose tomar hasta el 100% del monto en garantía, para cubrir el monto total o parcial del saldo moroso, de conformidad con la cláusula **XVI** del presente contrato.

De la Investigación e Información:

XXXI.- DE LA INVESTIGACIÓN CREDITICIA. - La Caja por conducto de cualquier Sociedad de Información Crediticia, solicitará, obtendrá o verificará previo a la firma del contrato, en el presente o en el futuro y cuantas veces considere necesario y oportuno, toda la información crediticia de El Acreditado y/o El (Los) obligado(s) solidario(s), mediante la firma del formato denominado autorización para solicitar reportes de crédito.

XXXII.- CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN. - La Caja en ningún caso podrá dar noticias o información de las operaciones o datos personales de El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s), a excepción de los entes supervisores o autoridad(es) competente(s) cuando así lo solicite(n) de forma expresa a través de sus resoluciones administrativa y/o judicial.

De la Jurisdicción, Competencia y Legislación Aplicable:

XXXIII.- JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y SUMISIÓN DE LA LEY. - Para el caso de que cualquier cláusula del presente contrato contraviniera a derecho, se ajustará el presente contrato a las normas aplicables sin necesidad de aprobación de las partes, por lo tanto, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se sujetarán a la jurisdicción que le corresponda a su domicilio actual o futuro en los tribunales competentes.

Vigencia, Modificación y Terminación del Contrato:

XXXIV.- DE LA VIGENCIA.- El pago del crédito, sus respectivos intereses y demás accesorios, deberán hacerse en un plazo de ___, mediante los pagos y en la forma que se señalan en el plan de pagos el cual es parte integral del presente y surtirá efectos a partir de la fecha de firma de este contrato por El Acreditado, en su caso El(Los) Obligado(s) Solidario(s) y La Caja; la vigencia o terminación

de este contrato se dará hasta el **pago total del crédito,** efectuado por parte de El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s), siendo este plazo **improrrogable**.

XXXV.- MODIFICACIÓN.- Cuando La Caja proceda a modificar alguna disposición del presente contrato, dará aviso a El Acreditado con 30(treinta) días naturales antes de la entrada en vigor de la modificación al presente, por medio de los tableros publicitarios de cada sucursal, para que éste a su vez en un periodo de 30(treinta) días naturales siguientes a la publicación de los tableros antes indicados acuda a La Caja a firmar el contrato de adhesión actualizado, dando por aceptadas dichas modificaciones, o presente por escrito su desacuerdo pudiendo dar por terminado el presente contrato sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las mismas condiciones pactadas, en caso de desacuerdo por El Acreditado, tendrá la obligación de cubrir los adeudos pendientes en el plazo señalado en la cláusula XXXVI , sin que La Caja pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa. En caso de no presentarse El Acreditado a firmar el contrato o presentar su desacuerdo, se darán por aceptadas las mismas.

Dichas modificaciones en ningún caso contemplan variación a las tasas pactadas o al cobro de comisión alguna.

XXXVI.- DEL VENCIMIENTO. - El vencimiento del crédito de forma ordinaria es de conformidad al plan de pagos, sin embargo, La Caja podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el reembolso de las cantidades adeudadas por El Acreditado, así como el pago de sus intereses, y exigir su entrega inmediata, si El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s) faltare(n) al cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contenidas en este contrato, o en cualquiera de los siguientes casos:

A) Si El Acreditado vende o constituye algún gravamen sobre el(los) bien(es) que garantiza(n) el presente crédito, sin autorización expresa por escrito de La Caja.

B) Si El Acreditado incumple en uno o más abonos pactados en tiempo y forma e inclusive correrá la misma suerte si incumple con cualquier obligación económica previa pactada que se devengue.

C) Si resulta falsa cualquier información o dato proporcionado por El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s) en la solicitud de crédito o en cualquier información que deba(n) proporcionar a La Caja.

D) Si El Acreditado y/o El(Los) Obligado(s) Solidario(s), deja(n) de notificar el cambio de domicilio a que se refiere el presente contrato.

E) Si El Acreditado no cumple con sus obligaciones fiscales, tanto federales como locales.

F) Si El Acreditado no entrega a La Caja, las facturas y/o documentos requeridos de los bienes que se pretendan dejar en garantía.

G) Si El Acreditado no da las facilidades de supervisión a organismos gubernamentales y a La Caja.

H) Si El Acreditado deja de destinar el importe del crédito de acuerdo a la finalidad plasmada en el presente contrato.

XXXVII.- CANCELACIÓN Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Para proceder a la cancelación y/o terminación del presente contrato, El Acreditado **podrá efectuarlo en cualquier tiempo, mediante escrito libre, firmado, acompañado de identificación oficial vigente presentado a La Caja** con previo acuse de recibo, explicando las causas que lo originaron, bloqueando el mismo día de recepción de la solicitud el saldo a favor del crédito otorgado si es que lo hubiera y dando por terminado el contrato al día hábil siguiente de la recepción de la solicitud siempre y cuando no existiera saldo vigente alguno, de lo contrario El Acreditado tendrá la obligación de cubrir los adeudos pendientes inmediatamente a su solicitud, y una vez cubierto los adeudos pendientes se dará por terminado el presente contrato, procediendo La Caja a reportar a las Sociedades de Información Crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno.

La Caja informará al día hábil siguiente de la recepción de la solicitud el monto adeudado para fines de cancelación y/o terminación anticipada, poniendo a su disposición dentro de los 5(cinco) días hábiles siguientes a su solicitud dichos datos en la sucursal de adscripción, y una vez liquidado los adeudos se dará por terminado el contrato, por lo que La Caja pondrá a disposición de El Acreditado dentro de los 10(diez) días hábiles siguientes a partir de que se realice la liquidación de los adeudos correspondientes, o en la siguiente fecha de corte, el estado de cuenta o documento en el que conste la cancelación y/o terminación de la relación contractual.

Tratándose de operaciones masivas, con excepción de los créditos hipotecarios El Acreditado podrá cancelarlo dentro de los siguientes 10(diez) días hábiles a la firma del presente contrato en cuyo caso La Caja no podrá cobrar comisión alguna regresando las cosas al estado en el que se encontraban antes de su firma, quedando sin efecto el presente contrato, sin responsabilidad alguna para El Acreditado y La Caja, siempre y cuando no haya dispuesto los recursos del crédito contratado.

En el caso de existir saldo a favor de El Acreditado en la fecha que se dé por terminado el presente contrato, La Caja lo hará del conocimiento de El Acreditado el mismo día de recepción de la solicitud de terminación anticipada y lo pondrá a su disposición dentro de los siguientes 05 (cinco) días hábiles, pudiendo ser devuelto mediante efectivo, cheque y/o transferencia.

Servicios de Atención a Usuarios:

XXXVIII.- ESTADO DE CUENTA. - La Caja pone a disposición de El Acreditado a partir de los 10(diez) primeros días hábiles siguientes al corte mensual; el estado de cuenta, en el que aparecerán los movimientos efectuados en el período inmediato anterior, así como la retención de impuestos cuando aplique. El estado de cuenta se entregará a El Acreditado **para su consulta** en las instalaciones de cualquier sucursal de La Caja, **sin costo alguno.**

La modificación de la modalidad de envío o entrega del estado de cuenta deberá contar con el consentimiento de El Acreditado, en el entendido de que El Acreditado podrá solicitar en cualquier momento a La Caja el envío del estado de cuenta a su domicilio y La Caja estará obligada a hacerlo en los tiempos y condiciones estipuladas en el párrafo anterior.

Tratándose de operaciones de crédito cuyo pago deba efectuarse en una sola exhibición, La Caja pondrá a disposición de El Acreditado la consulta de saldos y movimientos en las instalaciones de cualquier sucursal de La Caja en cualquier día hábil sin costo alguno.

XXXIX.- CONSULTA DE SALDOS, TRANSACCIONES Y MOVIMIENTOS.- El Acreditado podrá consultar en las sucursales de La Caja, **saldos, transacciones y/o movimientos generados**, para lo cual deberá presentar su identificación oficial vigente o tarjeta de socio.

XL.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y MEDIOS PARA PRESENTACIÓN DE CONSULTAS, ACLARACIONES O RECLAMACIONES.- Cuando El Acreditado no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezca en el estado de cuenta, comprobante de operación o servicio al amparo del presente contrato, podrá presentar una solicitud escrita y firmada de consulta, aclaración o reclamación dentro del plazo de **90(noventa) días naturales** contados a partir de la fecha de corte o en su caso, de la realización de la operación de la que se solicita aclaración o inconformidad, entregando La Caja el correspondiente acuse de recibo de dicha solicitud a El Acreditado.

La solicitud antes señalada deberá presentarse en la sucursal en la que se suscribió el crédito, o bien, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Una vez recibida la solicitud, La Caja responderá en un plazo máximo de **45(cuarenta y cinco) días naturales**, para entregar a El Acreditado, un dictamen por escrito, al cual se anexará copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, así como un informe escrito en el que se detallen todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por El Acreditado.

A partir de la fecha en que se notifique de manera personal o por cualquier otro medio a El Acreditado, permanecerá el expediente en un plazo de 45(cuarenta y cinco) días naturales en la sucursal que haya resuelto, a fin de que El Acreditado pueda solicitar copia simple del expediente si a su interés conviene, mismo que estará integrado con la documentación antes mencionada en la presente cláusula.

XLI.- MUERTE DE EL ACREDITADO.- En el caso del fallecimiento o muerte de El Acreditado cesa la responsabilidad de las operaciones realizadas con posterioridad al fallecimiento, a partir del momento en que se haga del conocimiento de La Caja mediante la presentación del acta original de defunción correspondiente, en la Sucursal de origen de la(s) cuenta(s).

XLII.- CONDUSEF. Es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; en caso de aclaraciones o reclamaciones del Acreditado podrá acudir a esta a través de los siguientes datos de localización y contacto:

a) Domicilio: en calle Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03100.
b) Teléfonos:55 5340 0999 477 717 1182 LEON, GUANAJUATO
c) Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
d) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

XLIII.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS.- Se encuentra ubicada en **CALLE LUIS CORTAZAR NÚMERO 15 COLONIA CENTRO. C.P. 38200** de la Ciudad de **COMONFORT, GUANAJUATO**, la cual cuenta con Número Telefónico **4121562214 EXTENSION 1505** y Correo Electrónico **unecajapopularcomonfort@hotmail.com** y Página de Internet **www.alianzacomonfort.com.mx.**

XLIV.- AVISO DE PRIVACIDAD. En términos de lo señalado en las disposiciones legales aplicables, La Caja con domicilio señalado en el apartado de declaraciones, se obliga a guardar estricta confidencialidad en la información personal de El Acreditado, la cual será utilizada exclusivamente para la relación jurídica que con motivo de su calidad de Socio sea necesaria. Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, El Acreditado podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección de internet https://www.alianzacomonfort.com.mx./avisodeprivacidad/. Cualquier modificación al aviso de privacidad se notificará por La Caja a El Acreditado a través de alguno de los medios siguientes: aviso en sucursales de Caja Popular Comonfort, avisos en el portal de internet de Caja Popular Comonfort https://www.alianzacomonfort.com.mx/avisodeprivacidad/, cualquier otro medio de comunicación público o privado previsto en los contratos que amparen las operaciones celebradas con Caja Popular Comonfort.

Firman de conformidad, las partes que en el presente contrato intervinieron, para constancia legal y con todos los efectos que surten dichas firmas autógrafas, siendo el día _____ del mes de _____ del año _____ , de la Ciudad y/o Localidad y/o Municipio de _____ del estado de _____.

El Acreditado acepta expresamente haber recibido un ejemplar del contrato que suscribe, así como la(s) carátula(s) y los anexos correspondientes, otorgando, por tanto, a la firma del presente acuerdo de voluntades.

Nombre y Firma **El Acreditado**	**Nombre y Firma** **La Caja**
Nombre y Firma **Obligado Solidario**	**Nombre y Firma** **Obligado Solidario**
Nombre y Firma **Obligado Solidario**	

"El firmar como obligado solidario acarrea las mismas obligaciones y consecuencias del obligado principal respecto del pago total de la deuda frente a la Sociedad Financiera"